1 지방세 특례 정의 규정 명확화 등(법 §2①5의2·6, §4① §75의3, §80의2)

1 개정개요

개정 전	개정 후
< 신 설 >	□ 인구감소지역 정의 신설(§2①5의2)
□ 지방세 특례 정의 ○ 세율의 경감, 세액감면, 세액공제, 과세표준 공제(중과세 배제, 재산세 과세대상 구분전환을 포함한다)	□ 정의 규정 명확화(§2①6) ○ 세율의 경감, 세액감면, 세액공제, 과세표준 공제, 중과세 배제, 재산세 과세대상 구분전환 등
□ 자치단체 조례를 통한 지방세 감면 ○ 자치단체는 조례로 지방세의 세율경감, 세액감면 및 세액공제(지방세 감면)를 할 수 있음	□ 범위 명확화(§4①) ○ 자치단체는 조례로 지방세의 세율경감, 세액감면, 세액공제, 중과세 배제 및 재산세 과세대상 구분전환(지방세 감면)을 할 수 있음

□ 개정내용

① **인구감소지역**에 대한 **정의 규정 신설**

② 괄호로 표현된 규정을 **단순 열거규정으로 전환하여 해석 명확화**

③ 조례를 통한 **지방세 감면이 포괄하는 범위 명확화**

□ 적용요령

○ 2026년 1월 1일부터 시행(부칙 §1)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 5. (생 략) <신 설> 6. “지방세 특례”란 세율의 경감, 세액감면, 세액공제, 과세표준 공제(중과세 배제, 재산세 과세대상 구분전환을 포함한다) 등을 말한다. 7. (생 략) 8. ~ 14. (생 략) ② (생 략)	제2조(정의) ① ----------. 1. ~ 5. (현행과 같음) 5의2. “인구감소지역”이란 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조제12호에 따른 인구감소지역을 말한다. 6. ----------과세표준 공제, 중과세 배제 및 재산세 과세대상 구분전환---------. 7. (현행과 같음) 8. ~ 14. (생 략) ② (현행과 같음)
제4조(조례에 따른 지방세 감면) ① 지방자치단체는 주민의 복리 증진 등 효율적인 정책 추진을 위하여 필요하다고 인정될 경우 제2조의2에 따라 3년의 기간 이내에서 지방세의 세율경감, 세액감면 및 세액공제(이하 이 조 및 제182조에서 “지방세 감면”이라 한다)를 할	제4조(조례에 따른 지방세 감면) ① ----------세액감면, 세액공제, 중과세 배제 및 재산세 과세대상 구분전환(이하 이 조 및

개정 전	개정 후
수 있다.	제182조에서 “지방세 감면”이라 한다)을----------.
② ~ ⑧ (생 략)	② ~ ⑧ (생 략)
제75조의3(위기지역 내 중소기업 등에 대한 감면) ① 다음 각 호의 지역(이하 이 조에서 “위기지역”이라 한다)에서 제58조의3제4항 각 호의 업종을 경영하는 중소기업이 위기지역으로 지정된 기간 내에 「중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법」 제2조제2호에 따른 사업전환을 위하여 같은 법 제8조에 따라 2027년 12월 31일까지 사업전환계획 승인을 받고 사업전환계획 승인일부터 3년 이내에 그 전환한 사업에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 50(100분의 50 범위에서 조례로 따로 정하는 경우에는 그 율)을 경감하고, 2027년 12월 31일까지 사업전환계획 승인을 받은 중소기업이 과세기준일 현재 전환한 사업에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 사업전환일 이후 재산세 납세의무가 최초로 성립하는 날부터 5년간 재산세의	제75조의3(위기지역 내 중소기업 등에 대한 감면) ① ----------

개정 전	개정 후
100분의 50(100분의 50 범위에서 조례로 따로 정하는 경우에는 그 율)을 경감한다.	----------.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 「인구감소지역 지원 특별법」에 따라 지정된 인구감소지역	4. 인구감소지역
② · ③ (생 략)	② · ③ (현행과 같음)
제80조의2(기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면) ① (생 략)	제80조의2(기회발전특구로의 이전 등에 대한 감면) ① (현행과 같음)
② 수도권(제75조의5에 따른 인구감소지역 또는 「접경지역 지원 특별법」 제2조제1호에 따른 접경지역을 제외한다)에서 본점 또는 주사무소를 설치하거나 공장시설을 갖추고 사업을 영위하는 기업이 해당 본점이나 주사무소 또는 공장을 폐쇄하고 수도권 외의 기회발전특구로 이전하는 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 지방세를 감면한다. 이 경우 이전하는 본점 또는 주사무소의 범위 및 공장의 범위, 업종, 규모 및 공장용 부동산의 요건은 행정안전부령으로 정한다.	② -------인구감소지역----------. ----------.

개정 전	개정 후
1.·2. (생　략) ③ (생　략)	1.·2. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. (단서 생략)